



Nr. 48 Kabinettsitzung und Ministerbesprechung vom 17. Juni 1930, 16.30 Uhr

R 43 I/1444, Bl. 174–179

Anwesend: Brüning, Dietrich, Wirth, Moldenhauer, Stegerwald, Bredt, v. Guérard, Schiele, Treviranus; RSparKom. Saemisch; StS Pünder, Meissner, Sautter, Zweigert (P. 1, 3, 4), Schäffer (P. 1, 3, 4), Trendelenburg (P. 1, 3, 4); GenMaj. v. dem Bussche-Ippenburg; MinDir. Zechlin, Nobis, Schwerin v. Krosigk (P. 1, 3), Zarden (P. 1, 3); Votr.LegR König (P. 1, 3, 4); MinDirig. Wachsmann (P. 1, 3, 4); MinR Feßler (P. 1, 3, 4), Sölch (P. 1, 3), Weber (P. 1, 4); ORegR Planck (P. 1, 3), Meynen (P. 1, 3, 4); Protokoll: MinR Vogels.

Beginn: 16:30

[Tagesordnung]

1. Entwurf eines Gesetzes zur Einschränkung des Personalaufwandes in der öffentlichen Verwaltung.
2. Frage der Aufhebung des Reichsministeriums für die besetzten Gebiete.
3. Kundgebung aus Anlaß der Räumung der besetzten Gebiete.
4. Verbesserung der Kleinrentnerfürsorge.
5. Außerhalb der Tagesordnung: Arbeitsbeschaffung bei der Reichsbahn und Niederschlagung gewährter Kredite.

Ministerbesprechung. Frage der Aufhebung des Reichsministeriums für die besetzten Gebiete.

1. Entwurf eines Gesetzes zur Einschränkung des Personalaufwandes in der öffentlichen Verwaltung.

Der *Reichsminister der Finanzen* trug den wesentlichen Inhalt des den Herren Reichsministern unmittelbar vor der Sitzung zugeleiteten Entwurfs eines Gesetzes zur Einschränkung des Personalaufwands in der öffentlichen Verwaltung vor¹.

Staatssekretär Zweigert äußerte Bedenken gegen den vorgeschlagenen Ausschluß des Rechtsweges in § 11 und meinte, man müsse den Beamten das Recht geben, wohlverworbene Rechte zum mindesten vor dem Reichsschiedsgericht geltend zu machen².

¹ GesEntw. mit Anschreiben des RFM vom 19.6.30 in R 43 I/2364, Bl. 340–377. Der GesEntw. band die Bezüge der Landes- und Gemeindebeamten an die geplanten Gehaltskürzungen der Reichsbeamten, regelte die Besoldung der verdrängten Beamten und sah eine Besetzungssperre für freiwerdende Beamtenstellen vor (vgl. Dok. Nr. 47, P. 4).

² § 11 des GesEntw. schloß für den Beamten den Rechtsweg gegen die Gehaltskürzung aus. Der RFM setzte sich im Schreiben vom 19.6.30 erneut für den Ausschluß des Rechtsweges ein, weil er andernfalls eine Prozeßlawine der Beamten gegen ihre Dienstherren befürchtete (R 43 I/2364, Bl. 345–346).

Der *Reichsminister der Finanzen* erklärte sich bereit, dieser Anregung zu entsprechen.

Der *Reichsverkehrsminister* erklärte, zum Entwurf noch keine Stellung nehmen zu können, da er noch nicht Gelegenheit gehabt habe, sich mit dem Entwurf eingehend zu befassen.

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers Dietrich* äußerte sich sehr skeptisch hinsichtlich der praktischen Durchführbarkeit des Entwurfs. Er meinte, das wirksamste Mittel zur Einschränkung des finanziellen Aufwandes der Gemeinden bestehe in dem Ausbau der Kontrolle der Anleihegebarung der Gemeinden.

Der *Reichsminister der Finanzen* erwiderte, daß auf diesem Gebiete einschneidende Maßnahmen in Vorbereitung seien, die demnächst den Gegenstand eines besonderen Gesetzes bilden würden.

Der *Reichskanzler* regte an, den § 4 des Gesetzes dahin zu fassen, daß die Länder, Gemeinden und sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechts „berechtigt“, nicht aber auch „verpflichtet“ sind, die Vorschriften über die Dienstbezüge ihrer Beamten neu zu regeln. Über diesen Vorschlag entspann sich eine längere Aussprache. Die Abstimmung ergab eine Mehrheit für den Vorschlag des Reichskanzlers³.

Nach diesem Abstimmungsergebnis erklärte der *Reichsminister der Finanzen* daß der Aufbau des Gesetzes dadurch eine so wesentliche Änderung erfahren habe, daß das Gesetz in seiner Gesamtheit nochmals durchgeprüft und umgearbeitet werden müsse. Er bat daher um Vertagung der Weiterberatung, um in der Zwischenzeit den Gesetzentwurf umarbeiten zu können. Er stellte in Aussicht, den neuen Entwurf in einer Ressortbesprechung vorberaten zu lassen. Er erklärte weiter, daß er sich vorbehalte, mit dem Entwurf die in Vorbereitung befindlichen Bestimmungen über die Kontrolle der Kommunalfinanzen zu verbinden.

Mit diesem Vorschlag war das *Kabinett einverstanden*.

2. Frage der Aufhebung des Reichsministeriums für die besetzten Gebiete.

Der *Reichskanzler* erklärte, daß er diesen Punkt der Tagesordnung einer anschließenden Ministerbesprechung vorbehalten wolle.

Das *Kabinett* war hiermit *einverstanden*.

3. Kundgebung aus Anlaß der Räumung der besetzten Gebiete.

Der *Reichsminister für die besetzten Gebiete* bat vor Eintreten in eine sachliche Beratung, die Frage der Federführung für den Entwurf der geplanten Kundgebung zu klären. Er beanspruchte die Federführung für sich.

Hiergegen wurden Bedenken nicht geltend gemacht.

Er schlug sodann vor, den vorliegenden, den Herren Reichsministern von der Reichskanzlei zugeleiteten Entwurf⁴ am kommenden Tage in seinem Ministerium in engerem Kreise einer nochmaligen Durchprüfung zu unterziehen.

Das *Kabinett* war hiermit *einverstanden*.

An der Besprechung im Rheinministerium sollen teilnehmen: der Staatssekretär in der Reichskanzlei, Staatssekretär des Reichsministeriums des Innern, Zweigert, Ministerialdirektor Gaus vom Auswärtigen Amt und Staatssekretär Dr. Meissner.

Staatssekretär Dr. Meissner brachte die bereits in einer früheren Kabinettsitzung erörterten Frage der Mitunterzeichnung der Kundgebung durch die präsidierenden Mitglieder der an der Besetzung

³ Nach Auffassung des RFM (Schreiben vom 19.6.30) entwertete der Wegfall der „Verpflichtung“ zur Neuregelung der Dienstbezüge den gesamten Gesetzentwurf (R 43 I/2364, Bl. 340). Nach Moldenhauers Rücktritt wurde der GesEntw. nicht weiter verfolgt.

⁴ Die Entwürfe der Verlautbarung befinden sich in R 43 I/201, Bl. 64–67, Bl. 120 bis 121 (Entw. des AA vom 14. 6.), Bl. 152–155.

beteiligten Länder nochmals zur Sprache⁵. Er erklärte, daß der Herr Reichspräsident sich der Anregung der Länder zunächst ablehnend gegenüber verhalten habe, da er die Schwierigkeiten einer Verhandlung mit den Ländern über die Formulierung eines gemeinsamen Textes habe vermeiden wollen.

Staatssekretär Weismann habe aber erklärt, daß der preußische Ministerpräsident den Entwurf ohne weiteres unterzeichnen werde, sobald der Herr Reichspräsident den Wortlaut gebilligt habe. Unter diesen Umständen glaube er, daß der Herr Reichspräsident seine ursprünglich ablehnende Haltung vielleicht ändern werde, wenn auch die übrigen Länder bereit seien, den von dem Reichspräsidenten gebilligten Text ohne weiteres anzuerkennen.

Ministerialdirektor Nobis erklärte, daß er von sämtlichen an der Besetzung beteiligten Ländern fernmündlich eine entsprechende Zusage erhalten habe.

Staatssekretär Meissner erwiderte darauf, daß er hoffe, dem Herrn Reichspräsidenten in den nächsten Tagen in der Sache Vortrag halten zu können, und daß er die Entscheidung des Herrn Reichspräsidenten alsdann sofort an die beteiligten Stellen bekanntgegeben werde.

Der *Reichskanzler* stellte fest, daß das Kabinett gegen die Mitunterzeichnung der gemeinsamen Kundgebung durch die präsidierenden Mitglieder der an der Besetzung beteiligten Länder keine Bedenken habe, sofern der Herr Reichspräsident gleichfalls sein Einverständnis erklären werde, daß hierbei aber vorausgesetzt sei, daß die Länder den von der Reichsregierung vorgeschlagenen Wortlaut der Kundgebung ohne weiteres unterzeichnen würden, nachdem der Herr Reichspräsident durch seine Unterschrift den Text festgelegt habe⁶.

4. Verbesserung der Kleinrentnerfürsorge.

Der *Reichsarbeitsminister* trug vor, daß im Haushaltsplan 1930 für die Kleinrentnerfürsorge ein Reichszuschuß von 35 Millionen vorgesehen sei. Diese Summe habe sich durch die Beschlüsse des Haushaltsausschusses des Reichstags auf 40 Millionen erhöht⁷. Er bitte um eine Entscheidung darüber, ob er mit Rücksicht auf diese Erhöhung die gesetzlichen Bestimmungen zugunsten der Kleinrentner ausbauen könne. Der entsprechende Gesetzentwurf liege dem Kabinett bereits seit einiger Zeit vor⁸. Es sei auch sehr erwünscht, daß die Entscheidung baldigst falle, damit er bei der 2. Lesung seines Etats zu der Sache Stellung nehmen könne⁹.

Der *Reichsminister der Finanzen* erwiderte, daß er bei dem Kabinett bereits unterbreiteten Streichungsvorschlägen eine Wiederabsetzung der Erhöhung von 5 Millionen vorgeschlagen habe. Er bitte, an diesem Vorschlage festzuhalten, zumal die Streichungsanträge, die er vorbereitet habe, nicht nur das Minimum dessen seien, was durchgesetzt werden müsse, sondern darüber hinaus noch weitere Streichungen möglich gemacht werden müßten. Aus diesem Grunde erscheine es untunlich, bei dieser Sachlage schon jetzt über eine Novelle zum Kleinrentnersorgungsgesetz zu verhandeln. Das *Kabinett* einigte sich darauf im Einvernehmen mit dem Reichsarbeitsminister auf eine Vertagung der Weiterberatung.

⁵ S. Dok. Nr. 45, P. 6.

⁶ Die Kundgebung wurde nur vom RPräs. und von der RReg. unterzeichnet. Die vom RPräs. vollzogene Urkunde übersandte StS Meissner am 21.6.30 der Rkei (R 43 I/201, Bl. 171–175). Der Aufruf ist veröffentlicht in Schultheß 1930, S. 159 f. sowie in Ursachen und Folgen, Bd. VIII, S. 222 f.

⁷ S. den Bericht des Haushaltsausschusses vom 19.5.30, RT-Bd. 441, Drucks. Nr. 2044.

⁸ Das Kabinett Müller II hatte am 7.3.30 die Entscheidung über die Vorlage des RArbM und des RIM vom 20.12.29 vertagt: s. diese Edition, Das Kabinett Müller II, Dok. Nr. 467, P. 1.

⁹ Der RArbM nahm am 1.7.30 im RT zu der Kleinrentnerfürsorge Stellung: RT-Bd. 428, S. 6061.

5. Außerhalb der Tagesordnung: Arbeitsbeschaffung bei der Reichsbahn und Niederschlagung gewährter Kredite.

Der *Reichsminister der Finanzen* trug folgendes vor:

1) Im Nachtrag zum Reichshaushaltsplan für 1926 sind bei Kap. XVII 9 der Ausgaben des außerordentlichen Haushalts eingestellt:

Darlehn an die Deutsche Reichsbahngesellschaft zur Ausführung des vereinbarten Bau- und Beschaffungsprogramms zur Behebung der Arbeitslosigkeit und Belebung der Wirtschaft
100 000 000 RM

Hiervon sind jedoch nur 80 Millionen RM in Anspruch genommen worden, Reichshaushaltsrechnung 1926 S. 396.

2) Als „Darlehen zur Fortführung begonnener neuer Eisenbahnen“ sind bewilligt:

durch den Nachtrag für 1926 Kap. XVII 10 der Ausgaben des außerordentlichen Haus- halts	11 200 000 RM
durch den Etat 1927 Kap. XVII 10 der Ausgaben des außerordentlichen Haus- halts	30 000 000 RM
durch den Etat 1928 Kap. XVII 3 der Ausgaben des außerordentlichen Haus- halts	8 547 743 RM
durch den Etat 1929 Kap. XVII 1 der Ausgaben des außerordentlichen Haus- halts	4 765 257 RM
zusammen	54 513 000 RM

Hiervon sind verausgabt:

Rechnung 1926 S. 396	11 200 000,00 RM
Rechnung 1927 S. 466	27 400 000,00 RM
Rechnung 1928 S. 574	11 147 743,00 RM
Rechnung 1929 (noch nicht gedruckt)	4 370 000,00 RM
für 1930 stehen noch an Resten zur Verfügung	395 257,00 RM
zusammen	54 513 000,00 RM

Außerdem sind 1928 außerplanmäßig bewilligt:

Rechnung 1928 S. 554	52 700,00 RM
Gesamtkredit	54 565 700,00 RM

Zurückgezahlt sind:

im Jahre 1927	19 722,66
im Jahre 1928	233 974,55

im Jahre 1929	399 659,84	653 357,05 RM
zur Zeit noch offener Kredit	53 912 342,95 RM	

Er beantragte, ihn zu ermächtigen, die beiden Kredite von 80 Millionen und rund 54 Millionen niederzuschlagen, da sich auf diese Weise die Bilanz der Reichsbahngesellschaft verbessern werde und es der Reichsbahngesellschaft dadurch möglich gemacht werde, ein umfassenderes Arbeitsbeschaffungsprogramm zu finanzieren.

Das *Kabinett stimmte* diesem Vorschlage zu in der Erwartung, daß die mit der Reichsbahngesellschaft zur Zeit im Gang befindlichen Verhandlungen über ein Arbeitsbeschaffungsprogramm den Wünschen der Reichsregierung entsprechend ausfallen werde.

Hierzu führte der *Reichsverkehrsminister* aus, daß er am kommenden Tage mit der Reichsbahngesellschaft eine Aussprache über die Finanzierung eines Arbeitsbeschaffungsprogramms von insgesamt 250 Millionen zu führen gedenke, und daß er hoffe, mit den maßgebenden Stellen einig zu werden, wenn er von der Ermächtigung zur Niederschlagung der vorgenannten Kredite Kenntnis geben könne.

Der *Reichsarbeitsminister* regte an zu versuchen, das Arbeitsbeschaffungsprogramm der Reichsbahn um weitere 250 Millionen auf 500 Millionen zu erhöhen und zu diesem Zwecke der Reichsbahngesellschaft den Vorschlag zu machen, die Verzinsung des erhöhten Kapitalaufwandes von 250 Millionen für die Dauer von 5 Jahren auf Reichsmittel zu übernehmen. Er sei bereit, die Verzinsung für dieses Jahr aus dem Reichszuschuß von 34 Millionen an die Reichsanstalt zu bestreiten. Wenn nämlich die Reichsbahngesellschaft sich zu einem derart verstärkten Arbeitsbeschaffungsprogramm entschlöße, so werde der Arbeitsmarkt und damit der Finanzbedarf der Reichsanstalt für Arbeitslosenversicherung so wesentlich entlastet werden, daß der Reichszuschuß zur Reichsanstalt diese Kürzung vertragen könne. Für die späteren Jahre müsse allerdings der Reichsminister der Finanzen die Deckung des Zinsenzuschusses übernehmen.

Nach kurzer Aussprache erklärte der *Reichsminister der Finanzen* sein Einverständnis zu diesem Vorschlage des Reichsarbeitsministers.

Ebenso erklärte der *Reichsverkehrsminister* daß er versuchen wolle, mit der Reichsbahngesellschaft auf der Grundlage dieses Vorschlags zu verhandeln und zum Abschluß zu kommen¹⁰.

Der *Reichskanzler* stellte die Billigung des gesamten Kabinetts zur Sache fest.

Ministerbesprechung.Frage der Aufhebung des Reichsministeriums für die besetzten Gebiete.

Der *Reichskanzler* teilte mit, daß der Reichsrat und der Hauptausschuß des Reichstags abweichend von der Vorlage der Reichsregierung beschlossen haben, das Reichsministerium für die besetzten Gebiete schon zum 1. Oktober 1930 aufzulösen. Für die Reichsregierung sei hierdurch insofern eine unbequeme Situation geschaffen, als nach dem 1. Oktober die Fortführung des Amtes des Reichsministers für die besetzten Gebiete schwierig geworden sei. Er dürfe daran erinnern, daß bereits zu Zeiten des Kabinetts Müller beschlossen worden sei, daß der Rheinminister auch nach der Auflösung des Ministeriums im Kabinett verbleiben solle¹¹. Reichsminister Treviranus müsse schon aus politischen Gründen auch über den 1. Oktober hinaus im Kabinett verbleiben. Hinzu komme, daß Reichsminister Treviranus für das Amt eines Ostkommissars bei der Durchführung der Osthilfe in Aussicht genommen sei, so daß er auch über den 1. Oktober hinaus einen wohl ausgelasteten sachlichen Aufgabenkreis behalte. Er beabsichtige daher, mit den Führern der Koalitionsparteien über die Sache zu sprechen und diese zu veranlassen, einen Antrag einzubringen, der die Fortführung der

¹⁰ Vgl. Dok. Nr. 52, P. 2.

¹¹ Ein derartiger Kabinettsbeschluß der Reg. Müller war nicht zu ermitteln.

Etatstitel des Rheinministeriums bis zum Schluß des Rechnungsjahres ermöglicht¹². Selbstverständlich werde der Aufgabenkreis des Rheinministeriums nach dem 1. Oktober stark vermindert werden. Der Reichskommissar für die besetzten Gebiete werde verschwinden. Die Reichsvermögensverwaltung werde auf das Reichsfinanzministerium übergeleitet werden, und ferner würde selbstverständlich auch das Ministerium selbst eine starke Verkleinerung erfahren. Es bestehe die Möglichkeit, die Sachbearbeiter mit ihren Stellen auf andere Ministerien zu überführen. Das Ministerium selbst werde neben dem Minister nur wenige Sachbearbeiter bis zum Schlusse des Jahres beibehalten, um die Restgeschäfte abzuwickeln.

Der *Reichsminister für die besetzten Gebiete* erklärte, daß er mit dem Vorschlage des Reichskanzlers einverstanden sei, sofern sich bei seiner Annahme die Möglichkeit ergebe, diejenigen Beamten in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen, deren sachliche Aufgaben erledigt seien. Hierzu gehörten der Staatssekretär und der Ministerialdirektor.

Hierauf wurde erwidert, daß der Staatssekretär und der Ministerialdirektor zu den Beamten gehören, die aus politischen Gründen jederzeit in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden können, und daß das Aufhören der Besetzung ein ausreichender Anlaß sei, die Tätigkeit der genannten Beamten für beendet zu erklären.

Nach kurzer Aussprache *billigte das Kabinett* den Vorschlag des Reichskanzlers.

Der *Reichskanzler* erklärte, daß er die Parteiführer auf Mittwoch, den 18. zur Erledigung der Angelegenheit einladen werde. Die Angelegenheit sei eilig, da der Etat des Rheinministeriums bereits am Freitag, dem 20. Juni, auf der Tagesordnung des Plenums des Reichstags stehe¹³.

¹² In der Besprechung vom 18.6.30 erklärten sich die Fraktionsvorsitzenden der Reg. Parteien bereit, zur zweiten Lesung des Etats des Rheinministeriums einen Antrag einzubringen, der den Fortbestand einer Restabteilung des MinbesGeb. unter Führung des Ministers bis zum Schluß des Rechnungsjahres sicherstellen sollte (Aufzeichnung des MinR Vogels in R 43 I/993, Bl. 238–239). Am 19. 6. unterrichtete der StSRkei die Fraktionsvorsitzenden, daß die RReg. nun doch von einem nur teilweisen Fortbestand des RMinbesGeb. Abstand nehmen wolle und die Formulierung eines dahingehenden Antrags nicht mehr notwendig sei (Konzept in R 43 I/993, Bl. 236).

¹³ S. RT-Bd. 428, S. 5603–5639.

Zitierhinweis

Nr. 48 Kabinettsitzung und Ministerbesprechung vom 17. Juni 1930, 16.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Brüning I und II, bearb. von Tilmann Koops, 1982 / 1990, S. 200–206 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bru-D48>